



¡EL MÉRITO ES TUYO!



ACADEMIA DE FORMACIÓN LÍDERES DEL MÉRITO S.A.S.

MÓDULO 2

ASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL PRESUPUESTO (EOP)

Estatuto Orgánico del Presupuesto

¡EL MÉRITO ES TUYO!

Material de formación
Edición 2026



¡EL MÉRITO ES TUYO!

Tabla de contenido

1. Marco o aspectos procedimentales (EOP).....	3
1.1 Preparación o programación del presupuesto	3
1.2 Programación	4
1.3 Aprobación.....	5
1.4 Modificación.....	7
1.5 Ejecución	7
1.6 Coordinación con el Plan de Desarrollo.....	7
1.7 Empresas y sociedades y empresas sociales del Estado del orden municipal	8
2. Preparación y elaboración del presupuesto	9
2.1 Cálculo de los ingresos.....	10
2.2 Elaboración del Plan Operativo Anual de Inversiones	10
2.3 Procedimiento de elaboración	11
3. Trámite del presupuesto	15
3.1 Estudio y aprobación del presupuesto	15
3.2 Objeciones al presupuesto	15
3.3 Repetición del presupuesto	16
3.4 Liquidación del presupuesto	17
4. Presentación y aprobación del presupuesto	18
4.1 Presentación del proyecto de presupuesto.....	18
4.2 Estudio y aprobación del proyecto por el Concejo.....	19
4.3 Modificaciones al proyecto por la corporación administrativa.....	19
4.4 Modificaciones al proyecto por el Concejo.....	20
4.5 Objeciones al presupuesto aprobado por el Concejo	20
4.6 Repetición del presupuesto (esquema)	21
4.7 Elaboración del decreto de repetición.....	22
4.8 Proyecto de acuerdo para obtención de nuevas rentas.....	22
5. Material de apoyo	24
6. Bibliografía.....	25



¡EL MÉRITO ES TUYO!

1. MARCO O ASPECTOS PROCEDIMENTALES (EOP)

1.1 PREPARACIÓN O PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Los procesos de programación, elaboración, aprobación y liquidación del presupuesto municipal se rigen por las normas orgánicas de presupuesto adoptadas por el Concejo Municipal o, en su defecto, por lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto para estas materias y en las normas generales de tramitación de los acuerdos municipales contenidas en la ley 136 de 1994.

Si bien estas materias serán analizadas con algún detalle en este capítulo, no sobra puntualizar cuales son las normas del Decreto 111 de 1996 que deben adoptar y adaptar los municipios, con el propósito de que las autoridades competentes municipales tengan una orientación clara para actualizar sus estatutos orgánicos del presupuesto.

Cuando el artículo 109 del decreto 111 de 1996, ordena que los municipios deben someterse a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, unifica en el nivel nacional los procedimientos para la elaboración de los presupuestos, reconociendo a su vez la particularidad y autonomía propia de cada uno de los entes territoriales creados por la Nueva Carta Política, permitiendo que bajo unos parámetros generales y unas hipótesis de funcionamiento propias, cada ente expida un estatuto que se ajuste a sus necesidades específicas.

El artículo 104 del Decreto 111 de 1996, ordenó a las entidades territoriales ajustar sus normas orgánicas de presupuesto conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del presupuesto, antes del 31 de diciembre de 1996. Con ello se dispuso que en la actualidad no debe existir ninguna norma de elaboración de presupuesto territorial que no se ajuste a lo dispuesto por la Ley Orgánica. Las existentes en contravención a la citada Ley, se entienden subrogadas (no aplicables) y por ende, deben someterse a los trámites dispuestos por la norma nacional, mientras los entes territoriales expiden su propia norma.

Los principios a los cuales deben someterse las normas orgánicas del presupuesto



¡EL MÉRITO ES TUYO!

territorial, recogerán en primera instancia las disposiciones presupuestales emitidas por la propia Constitución Política, entre las cuales tendremos las siguientes:

- a) La iniciativa del presupuesto siempre estará en cabeza del alcalde o gobernador, y cualquier modificación hecha por las Asambleas o Concejos, deberá contar con la aprobación de la Administración respectiva, directamente o por conducto de la Secretaría de Hacienda.
- b) Cualquier adición que deba efectuarse al presupuesto, deberá ser aprobada por ordenanza o acuerdo.
- c) Gasto público social tendrá prioridad en la asignación de recursos, y no podrá disminuirse con respecto al del año anterior, ni porcentualmente con respecto al restante presupuesto.
- d) En caso de no aprobarse el presupuesto presentado oportunamente por el gobierno local, regirá el propuesto por la Administración. Si no se presenta oportunamente, regirá el del año anterior.
- e) Sólo el Congreso, las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales pueden imponer tributos, que no podrán ser retroactivos, atendiendo los principios de equidad, eficiencia y progresividad.
- f) El artículo 353 ordena a los Entes Territoriales atender lo dispuesto en el título XII de la Carta Política, en lo que fuere pertinente.
- g) Con respecto a las normas orgánicas que deben adaptar las Entidades Territoriales a su normatividad, se cuentan las normas de programación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como su coordinación con el Plan de Desarrollo respectivo, y aquellas relacionadas con las empresas y sociedades y empresas sociales del Estado del orden municipal, en los siguientes términos:

1.2 PROGRAMACIÓN.

Artículo 9 (Dec 111 de 1996) en lo que respecta a la conformación de un banco de programas y proyectos de inversión, con respecto a lo cual se destinarán los recursos para inversión.

Artículo 11 (Dec 111 de 1996) en cuanto la conformación del presupuesto, que estará compuesto por lo correspondiente a rentas e ingresos (incluidos el situado fiscal



¡EL MÉRITO ES TUYO!

(sistema de propósito general) y la participación en los ingresos corrientes de la Nación (sistema general de participaciones), presupuesto de gastos o apropiaciones, tanto de inversión, funcionamiento y servicio de la deuda, y disposiciones generales, sólo vigentes para la respectiva anualidad, y con el exclusivo fin de permitir la ejecución del presupuesto.

Artículo 12, donde se fijan los principios del sistema presupuestal: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, y la Inembargabilidad, este último restringido en el nivel territorial, como se explicó en el numeral 2 (documento de apoyo).

Artículo 27 en lo que respecta a la clasificación de los ingresos.

Artículo 30 en la creación de fondos especiales.

Artículo 31 en la clasificación de los recursos de capital.

Artículo 33 bajo la hipótesis de cooperación técnica internacional no incorporada en el presupuesto.

Artículos 36 a 41 y 44 a 47, teniendo en cuenta los gastos propios de cada ente territorial, y la organización propia de la entidad territorial. El artículo 44 dispone de manera expresa su aplicación a los entes territoriales.

1.3 APROBACIÓN.

A partir del artículo 53, el Decreto 111 se encarga de plantear el procedimiento a través del cual el proyecto de presupuesto será debatido y aprobado por la corporación de elección popular correspondiente. Al efecto debe tenerse en cuenta que, al interior de los Concejos Municipales, la discusión del proyecto sólo requiere dos debates reglamentarios, a diferencia de los cuatro que requiere cualquier proyecto de ley en el Congreso.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

De la misma manera y debido a los diferentes periodos de sesiones, el gobierno municipal debe someter a discusión el proyecto de presupuesto durante el último periodo de sesiones del año, de forma tal que éste quede aprobado antes de que culmine la correspondiente vigencia fiscal; los plazos para el estudio del proyecto por parte del Concejo, deben fijarse acorde con el grado de complejidad que tenga el presupuesto, y los periodos que exige la ley entre sesión y sesión.

El monto total de las apropiaciones debe estar cubierto por la propuesta de ingresos. En caso de que los gastos superen las rentas previstas, deben contemplarse en un Acuerdo adicional diferente, las sumas y los mecanismos a través de los cuales espera efectuarse el recaudo, so pena de tener que recortar los gastos inicialmente planeados con las nuevas rentas.

El artículo 105 del Decreto 111 de 1996 exige que los municipios que decidan otorgar subsidios a los servicios públicos de las personas de menores ingresos, incluyan en sus presupuestos las partidas necesarias para cubrirlos.

Para los municipios, en virtud de lo previsto por el artículo 109, rige también la "dictadura fiscal", esto es, que en caso de que no se apruebe por parte del Concejo el proyecto de presupuesto, regirá el presentado oportunamente por la Administración municipal.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 106 a 108 del Decreto 111 de 1996, los alcaldes deben incluir las apropiaciones necesarias para el funcionamiento de las personerías y las contralorías, estas últimas conforme lo exija la ley, controlando exclusivamente que los gastos del año anterior no se incrementen en un porcentaje mayor al índice de precios al consumidor.

Los Concejos, acorde con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, no pueden aumentar las partidas presentadas por el alcalde, pero sí pueden reducir lo destinado a algún proyecto o modificar las partidas propuestas, siempre y cuando se cuente con la aprobación del gobierno municipal, conforme lo dispone el artículo 63.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

1.4 MODIFICACIÓN.

Los artículos 76 y siguientes establecen los mecanismos a través de los cuales el gobierno puede modificar el presupuesto aprobado. Para el caso municipal, el alcalde puede entrar a recortar los gastos que se tenían aprobados para determinados proyectos, si en desarrollo de la vigencia, se disminuyen los recaudos esperados.

Para el caso de adiciones o modificaciones al presupuesto inicialmente aprobado, se requerirá el trámite de un nuevo acuerdo que modifique el acuerdo de presupuesto inicial, el cual sólo podrá ser de iniciativa de la Administración. Dicha adición o modificación deberá contemplar de manera expresa las fuentes de financiamiento de los nuevos gastos, o enunciar las partidas que se contracrediten.

1.5 EJECUCIÓN.

Conforme lo prevén los artículos 68 y siguientes, se exige que las erogaciones dirigidas a inversión, deben estar inscritas y viabilizadas en el banco de programas y proyectos. Todos los actos que comprometan recursos, deben tener como soporte y de manera previa, un certificado de disponibilidad presupuestal, que garantice que la provisión de fondos para el compromiso, no se desviará para ningún otro fin.

Por otro lado, el Alcalde municipal requerirá autorización expresa del Concejo, para efectuar los contratos necesarios que permitan la ejecución del presupuesto, en los términos previstos por el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política.

1.6 COORDINACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO.

El proyecto de presupuesto que emita el ente territorial, debe ser concordante con lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal, el cual conforme con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 315 de la Constitución Política, debe ser presentado por el Alcalde para discusión y aprobación del Concejo.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

El proyecto de presupuesto, en la parte correspondiente a los proyectos de inversión, debe incluir sólo los que han sido inscritos previamente en el Banco de proyectos de inversión y han sido priorizados por el órgano de planeación municipal, en desarrollo del principio de planeación presupuestal, previsto por el artículo 13 del Decreto 111 de 1996.

1.7 EMPRESAS Y SOCIEDADES Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN MUNICIPAL.

La Ley Orgánica del Presupuesto, dispone en sus artículos 4, 5 y 6 que las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta asimiladas a estas, las empresas de servicios públicos, y las empresas sociales del estado, se sujetarán al régimen presupuestal que disponga la Ley Orgánica del Presupuesto o la norma orgánica presupuestal del ente territorial respectivo.

En este orden de ideas, el estatuto orgánico presupuestal del municipio, debe contemplar, con respecto a este tipo de entidades descentralizadas del nivel territorial, normas que incluyan el manejo de los excedentes y utilidades de estas organizaciones, su inclusión en los recursos de capital del municipio, así como el manejo de sus vigencias futuras, aprobación y modificación de su presupuesto de ingresos y gastos, gestión presupuestal, directrices y controles a su gestión e inclusión de los principios presupuestales excepto el de Inembargabilidad.

En lo atinente a empresas sociales del Estado, el artículo 123 del Decreto 111 de 1996, contempla algunas especificaciones propias en materia presupuestal, entre las que se cuenta la posibilidad de efectuar hacia ellas transferencias de manera directa del presupuesto municipal, debiendo efectuar con la entidad territorial convenios garantizando la compraventa de servicios médicos a la población objeto.

Dispone el mismo estatuto, que la programación de los recursos de las empresas sociales del Estado, se realizará bajo un régimen de presupuestación basado en eventos de atención debidamente cuantificados, según la población que vaya a ser



¡EL MÉRITO ES TUYO!

atendida en la respectiva vigencia fiscal, el plan o planes obligatorios de salud de que trata la Ley 100 de 1993 y las acciones de salud que les corresponda atender conforme a las disposiciones legales, esto es, los gastos que la empresa vaya a efectuar, deben reflejarse como la sumatoria de los costos en que incurrirá, en cumplimiento de las exigencias planteadas por las Leyes 100 de 1993 y 715 de 2001, en materia de recursos para la salud.

Sobre la conformación de este tipo de empresas prestadoras de servicios de salud, el Ministerio de Salud emitió la circular número 8 de 1997, la cual arroja luces acerca de su organización.

2. PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El Título XII de la Constitución Política "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública" contiene en su Capítulo 3 los principios y disposiciones aplicables en materia presupuestal. A su vez, el artículo 353 de la Carta, establece que dichos principios y disposiciones se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto.

De conformidad con lo anterior, corresponde al alcalde, según el artículo 346 de la Constitución Política, preparar anualmente el proyecto de presupuesto de rentas y apropiaciones que habrá de ser presentado al Concejo Municipal. La preparación del presupuesto anual se realiza con base en los anteproyectos que le presentan los órganos que conforman este presupuesto.

El presupuesto anual del municipio debe ser coordinado con otros mecanismos de planeación de mediano y corto plazo, como el Plan Financiero y el Plan Anual de Inversiones, toda vez que el presupuesto es el instrumento para cumplir los planes y programas de desarrollo económico y social.

Hay que tener en cuenta que la ley le señala al gobierno municipal dos pautas para determinar los gastos que pueden incluirse en el presupuesto: la disponibilidad de recursos de una parte y los principios presupuestales de otra.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

2.1 CÁLCULO DE LOS INGRESOS

El proyecto de presupuesto se prepara en el primer semestre del año anterior a aquel en que tendrá aplicación. La primera labor que debe desarrollarse en la preparación del proyecto de presupuesto es la estimación de los ingresos que se espera recaudar en la vigencia fiscal siguiente, de acuerdo con las proyecciones realizadas en el Plan Financiero.

Este cálculo de ingresos depende de diversos factores, entre los cuales pueden mencionarse el comportamiento de las rentas en los años precedentes, los cambios ocurridos en la legislación en materia tributaria, etc. Debe tenerse en cuenta, igualmente, que una sobreestimación de los ingresos, y por ende un sobredimensionamiento de las apropiaciones correspondientes, llevarán a la liquidación de un cuantioso déficit al final del ejercicio. Por esta razón, no le está permitido al gobierno municipal estimar el monto de los ingresos de cualquier manera.

En efecto, el artículo 35 del Estatuto Orgánico establece que el cómputo de las rentas a incluir en el proyecto de presupuesto debe tener como base el comportamiento efectivo que vayan mostrando los recaudos de la respectiva renta en el período más reciente.

2.2 ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES.

Para la elaboración del Plan Anual de Inversiones se debe:

- ✓ Identificar y seleccionar los programas y subprogramas, así como los proyectos y gastos priorizados.
- ✓ Establecer los costos financieros de los programas y proyectos identificados y evaluados para que sean susceptibles de ser financiados.
- ✓ Asignar los recursos a cada programa, subprograma, proyecto y los recursos necesarios para ejecutarlos, así como identificar sus fuentes de financiamiento.
- ✓ Programar un cronograma general que contenga las principales acciones que deba realizar la administración durante la vigencia del respectivo plan.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

Igualmente, deben tenerse en cuenta las fuentes de recursos de inversión, las cuales están integradas por recursos propios, participación del municipio en los ingresos corrientes de la Nación, regalías, recursos del crédito y cofinanciación.



2.3 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN.

De acuerdo con el último inciso del artículo 339 de la Constitución Política, "...Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un Plan de inversiones de mediano y corto plazo." A su vez, el artículo 8 del Decreto 111 de 1996 define como Plan de Inversiones el que señala "...los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. Este plan guardará concordancia con el plan nacional de inversiones."

Conforme con las dos definiciones normativas, el Plan anual de inversiones consiste en el conjunto de programas y proyectos, que estando previamente inscrito en el banco de programas y proyectos de inversión, han sido clasificados como prioritarios por la Administración Municipal en su programa de Gobierno, y se han adoptado en el Acuerdo Municipal de Desarrollo.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

El Plan Anual de inversiones, al tenor de lo previsto por la Carta Política, forma parte del Acuerdo Anual de presupuesto municipal, y contiene las partidas que se destinarán para inversión en la respectiva vigencia fiscal. Este Plan debe prepararse con anticipación al proyecto de presupuesto, para que éste contemple las inversiones a realizarse.

En primer lugar, se deben considerar las metas financieras del Plan de Desarrollo, las cuales se revisan mediante un proceso de planeación financiera realizado conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y de Planeación, bajo la dirección del Alcalde.

Una vez establecidas las metas financieras, se elabora el Plan Anual de Inversiones, con base en los programas, subprogramas y proyectos priorizados por cada dependencia, según el Plan de Desarrollo, así como en las asignaciones especiales atrás enunciadas.

El Plan Anual de inversiones debe elaborarse, de acuerdo con la proyección de los giros que efectuará la Nación a los municipios, con ocasión del sistema general de participaciones previstos en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.

Para ello, según el tenor del artículo 85 de la Ley 715 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculará los montos totales correspondientes a la vigencia siguiente del sistema general de participaciones, y comunicará al Departamento Nacional de Planeación, el monto estimado que se incluirá en el proyecto de ley anual de presupuesto antes de su presentación.

Con fundamento en el monto proyectado para el presupuesto, el Departamento Nacional de Planeación realizará la distribución inicial del sistema general de participaciones de acuerdo con los criterios previstos en esta ley, la cual deberá ser aprobada por el Conpes para la política social, y comunicada a los municipios, para que estos hagan las apropiaciones respectivas en sus proyectos de presupuesto, todo en consonancia con el Plan Anual de inversiones.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

En lo referente a la inversión de los recursos que llegan a los municipios por transferencias, el Plan Anual de Inversiones debe asignar los recursos en los mismos porcentajes que dispone la ley. Para educación, deben calcularse en el plan los gastos que piensan dirigirse a infraestructura, siempre y cuando se imputen al cálculo de participación correspondiente. De igual manera debe diseñarse el plan anual en lo que respecta a recursos para salud y libre inversión.

Los recursos propios del municipio no tienen la mencionada limitación. Una vez diseñado el plan en los presentes términos, debe incluirse en el proyecto de presupuesto anual que será estudiado por el Concejo Municipal, que no podrá reducir ni eliminar los recursos destinados a los proyectos incluidos en el Plan.

Los recursos provenientes del sistema general de participaciones no pueden hacer unidad de caja con los demás recursos del presupuesto municipal, y son inembargables, por mandato expreso de los artículos 18 y 91 de la Ley 715 de 2001.

En lo que respecta a la ejecución de los recursos de inversión, es necesario tener en cuenta lo previsto en el artículo 89 de la Ley 715 de 2001, que prevé lo siguiente:

ART. 89.-Seguimiento y control fiscal de los recursos del sistema general de participaciones. Para efectos de garantizar la eficiente gestión de las entidades territoriales en la administración de los recursos del sistema general de participaciones, sin perjuicio de las actividades de control fiscal en los términos señalados en otras normas y demás controles establecidos por las disposiciones legales, los departamentos, distritos y municipios, al elaborar el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto, programarán los recursos recibidos del sistema general de participaciones, cumpliendo con la destinación específica establecida para ellos y articulándolos con las estrategias, objetivos y metas de su plan de desarrollo. En dichos documentos, incluirán indicadores de resultados que permitan medir el impacto de las inversiones realizadas con estos.

Los municipios prepararán un informe anual sobre la ejecución de los recursos del



¡EL MÉRITO ES TUYO!

sistema general de participaciones, así como el plan de operativo anual, del presupuesto y sus modificaciones. Esta información será enviada, a la secretaría departamental de planeación o quien haga sus veces, para que dicha entidad realice el seguimiento y la evaluación respectivo.

Las secretarías de planeación departamental o quienes hagan sus veces, cuando detecten una presunta irregularidad en el manejo de los recursos administrados por los municipios, deberán informar a los organismos de control, para que dichas entidades realicen las investigaciones correspondientes. Si dichas irregularidades no son denunciadas, los funcionarios departamentales competentes serán solidariamente responsables con las autoridades municipales. (...)

En la medida en que las normas presupuestales del municipio así lo dispongan, el Plan Anual de Inversiones puede ser aprobado por el Concejo Municipal en las sesiones previstas por las mismas normas, con el concepto previo de la Secretaría de Planeación Departamental.

Una vez aprobado el Plan Anual de Inversiones éste debe incluirse en el proyecto de presupuesto general del municipio, en la parte correspondiente al presupuesto de gastos de inversión, con el objeto de dar coherencia a todo el presupuesto municipal.

Por último, las Secretarías de Hacienda y Planeación deben realizar los ajustes finales al proyecto de presupuesto municipal y el Alcalde debe presentarlo, dentro de los primeros diez días del último período de sesiones, al Concejo Municipal para su aprobación.

Los aspectos a tener en cuenta en relación con los gastos de funcionamiento, pueden ser vistos en documentos de apoyo de la semana.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

3. TRÁMITE DEL PRESUPUESTO

3.1 Estudio y aprobación del presupuesto.

Presentado el proyecto de acuerdo de presupuesto general del municipio por parte del alcalde, este es estudiado y debatido por el Concejo Municipal en primer y segundo debate, en los términos y condiciones establecidos en el reglamento del Concejo y en la ley 136 de 1994.

Una vez discutido y aprobado por parte del Concejo Municipal, el presupuesto debe ser enviado al Alcalde, dentro de los 5 días hábiles siguientes, para su sanción. En caso de que el Alcalde sancione el acuerdo, deberá publicarlo en los 10 días siguientes y enviarlo a revisión del Gobernador.

3.2 Objeciones al presupuesto.

El Alcalde también puede objetar el presupuesto aprobado por el Concejo, por motivos de inconveniencia o de ilegalidad o inconstitucionalidad, en cuyo caso se abstendrá de sancionarlo y procederá de la siguiente manera:

Si la objeción es por motivos de inconveniencia, el Alcalde remitirá nuevamente el presupuesto al Concejo, expresando las razones por las cuales lo objeta. Si el Concejo no se encuentra reunido deberá convocarlo a sesiones extras, por un término no mayor a cinco días. El Concejo deberá estudiar las objeciones y si las encuentra válidas modificará el acuerdo en lo pertinente y lo enviará al Alcalde para su sanción. Por el contrario, si no acepta las objeciones lo devolverá sin modificaciones al Alcalde para que este lo sancione. Si el Alcalde no sanciona el acuerdo, lo podrá hacer el Presidente del Concejo con base en lo dispuesto por el artículo 79 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 4 de la ley 177 de 1994.

Si la objeción es por motivos de ilegalidad o inconstitucionalidad, se surte el mismo procedimiento descrito atrás. Si el Concejo no encuentra válidas las objeciones del Alcalde, éste lo enviará, dentro de los 5 días hábiles a su recibo, al Tribunal



¡EL MÉRITO ES TUYO!

Administrativo, con la respectiva exposición de motivos. El Tribunal tendrá 20 días hábiles para pronunciarse sobre la legalidad y/o constitucionalidad del acuerdo.

Mientras se obtiene una decisión rige el presupuesto presentado oportunamente por el Alcalde, bajo su directa responsabilidad.

A su turno, si el Tribunal no encuentra fundadas las objeciones enviará el acuerdo al Alcalde para su sanción. Si las objeciones son válidas, deberán subsanarse los vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad para la posterior sanción del acuerdo.

3.3 Repetición del presupuesto.

Una de las eventualidades que pueden suceder es que el Concejo no expida el presupuesto antes del término establecido para ello en las normas locales de presupuesto, caso en el cual rige el presentado por el Alcalde, quien deberá adoptarlo mediante decreto. En sentido estricto, éste no es un caso de repetición sino uno de sanción al Concejo por no aprobar oportunamente.

Otro evento ocurre cuando el Alcalde no presenta el proyecto en fecha oportuna, en cuyo caso rige el del año anterior, y se sanciona de esta manera al ejecutivo, toda vez que el presupuesto del año anterior, considerando los índices de inflación, será menor que el requerido por la administración municipal para realizar sus programas adecuadamente.

Estas hipótesis se hallan consagradas en el artículo 64 del decreto 111 de 1996. Lo que busca el legislador es dejar cubierta cualquier eventualidad y evitar así la paralización de los servicios públicos y, en general, el funcionamiento de la administración municipal.

En el evento de repetirse el presupuesto del año anterior, corresponde a la secretaría de hacienda hacer el estimativo de las rentas y recursos de capital para el nuevo año. Si realizados los ajustes se observa que los recursos son insuficientes para cubrir los



¡EL MÉRITO ES TUYO!

gastos que contempla el presupuesto que se repite, el gobierno municipal podrá reducir los gastos o la nómina pública hasta igualarlos, de conformidad con lo establecido por el artículo 348 de la Constitución Política.

En relación con el presupuesto de inversión, se repetirá el monto total de dicho presupuesto pero se podrá distribuir el monto de ingresos calculados de acuerdo con los requerimientos del Plan Anual de Inversiones. En lo que respecta a la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación, deben tenerse en cuenta las disposiciones legales que rigen para la vigencia presupuestada.

Por otra parte, en el evento de que una vez realizados los estimativos exista la posibilidad de incorporar nuevos ingresos, estos se incluirán mediante la figura de los créditos adicionales, que son las apropiaciones que se abren en el curso de la vigencia, con posterioridad a la expedición y liquidación del presupuesto, y que se consideran como gastos complementarios de éste.

La repetición del presupuesto del año anterior será obligatoria, igualmente, en el evento en que el Tribunal Administrativo declare nulo el acuerdo de presupuesto en su conjunto.

3.4 Liquidación del presupuesto.

La liquidación del presupuesto debe realizarla el Alcalde mediante decreto y tiene como finalidad ordenarlo e introducirle las modificaciones que se presenten durante su discusión en el Concejo Municipal. El artículo 67 del decreto 111 de 1996 señala para ello las siguientes pautas:

- Debe tomarse como base el presupuesto presentado por el Alcalde.
- Deben insertarse las modificaciones realizadas por el Concejo.
- El decreto de liquidación debe ir acompañado de un anexo que contenga el detalle del gasto para el año fiscal respectivo.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

4.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

- PRESENTACIÓN
- DISCUSIÓN
- MODIFICACIONES
- APROBACIÓN
- OBJECIONES
- SANCIÓN

4.1

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

**EL PRIMER DIA DEL
ÚLTIMO PERIODO
DE SESIONES ORDINARIAS, EL
GOBIERNO SOMETERÁ A
CONSIDERACIÓN DEL
CONGRESO, ASAMBLEA O
CONCEJO
EL PROYECTO DE PRESUPUESTO**

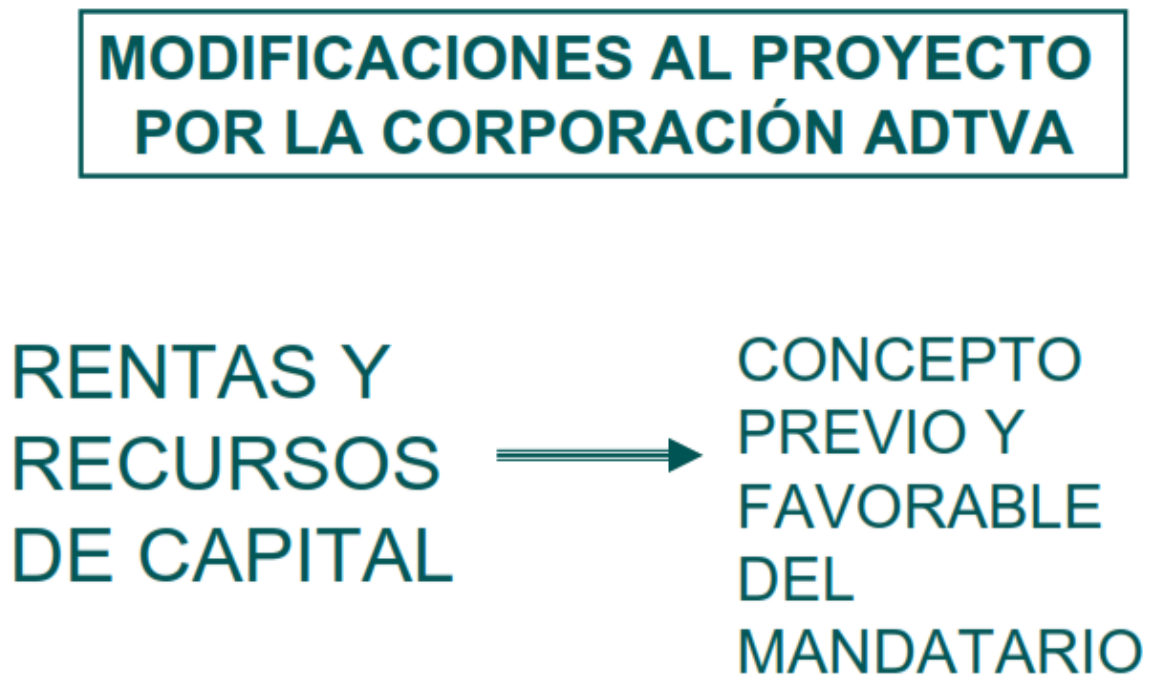


4.2

¡EL MÉRITO ES TUYO!



4.3





¡EL MÉRITO ES TUYO!

4.4

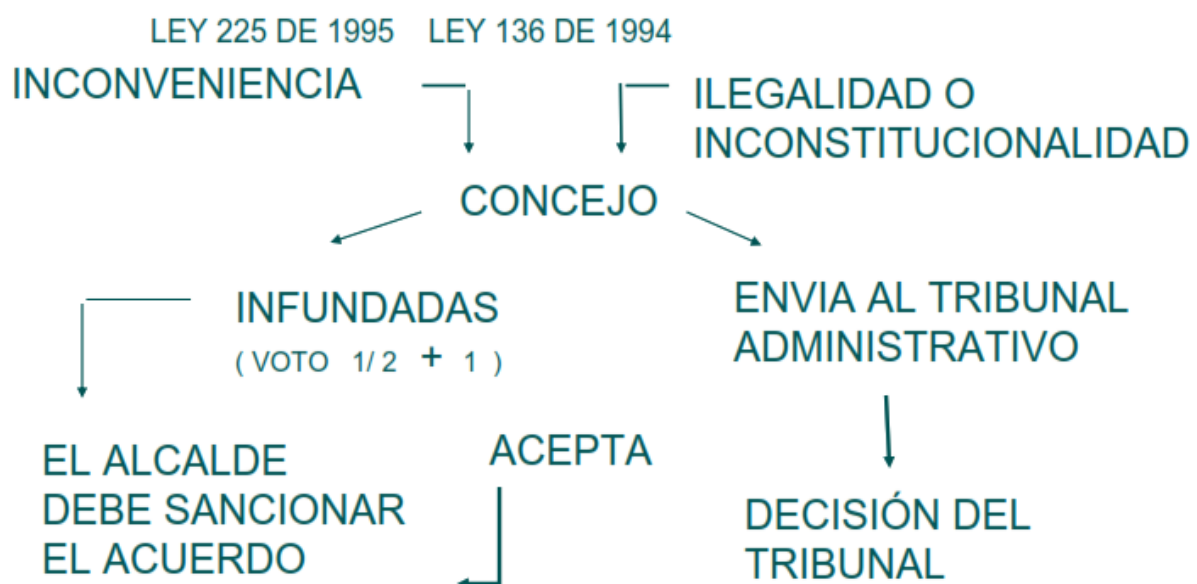
MODIFICACIONES AL PROYECTO POR EL CONCEJO

ELIMINAR O REDUCIR GASTOS,
DIFERENTES A :

- SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
- OBLIGACIONES CONTRACTUALES
- ATENCIÓN SERVICIOS ORDINARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
- PLAN DE DESARROLLO

4.5

OBJECIONES AL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO





¡EL MÉRITO ES TUYO!

ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO POR EL CONCEJO

SI EL CONCEJO
NO EXPIDE EL
PRESUPUESTO DENTRO
DEL PLAZO

REGIRÁ EL
PRESENTADO
POR EL ALCALDE

TENDRÁ EN CUENTA
LAS MODIFICACIONES
APROBADAS EN
PRIMER DEBATE

LO EXPEDIRÁ POR
DECRETO ANTES DEL
10 DE DICIEMBRE

4.6

REPETICIÓN DEL PRESUPUESTO

SI EL ALCALDE NO
PRESENTA EL PROYECTO
DE ACUERDO EL
PRIMER DÍA DEL
ÚLTIMO PERIODO DE SESIONES

SE REPITE EL
PPTO. DE LA
VIGENCIA ANTERIOR

PODRÁ REDUCIR GASTOS
Y SUPRIMIR EMPLEOS
CUANDO $LOS\ Is < Gtos$

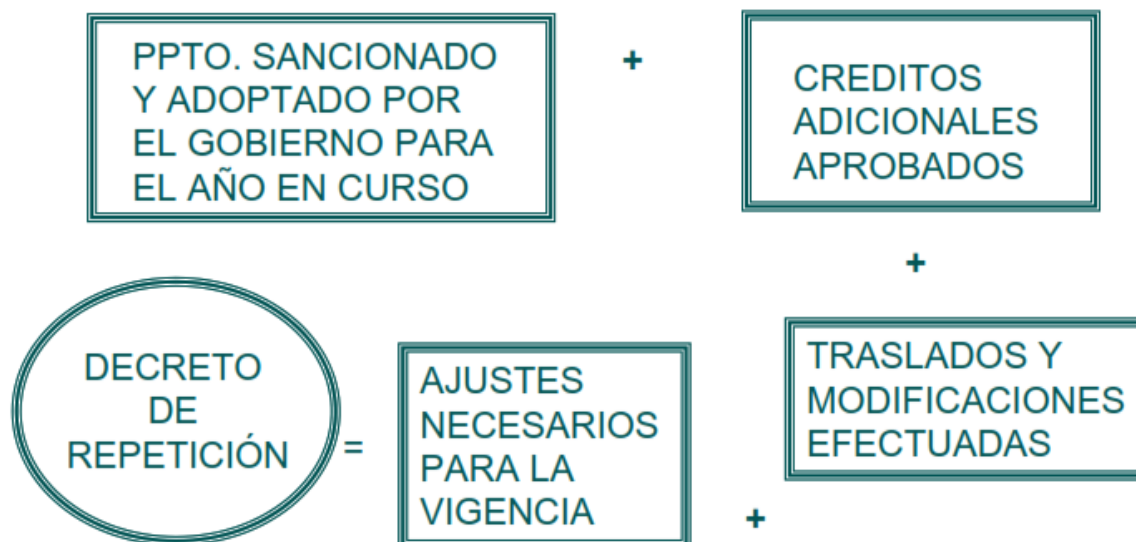
EL ALCALDE LO
EXPEDIRÁ POR DECRETO
ANTES DEL 10 DE DIC.



¡EL MÉRITO ES TUYO!

4.7

ELABORACION DEL DECRETO DE REPETICIÓN



4.8

PROYECTO DE ACUERDO PARA OBTENCION DE NUEVAS RENTAS

SERÁ PRESENTADO POR EL GOBIERNO CUANDO LOS INGRESOS AUTORIZADOS NO FUEREN SUFICIENTES PARA ATENDER LOS GASTOS PROYECTADOS, Y TIENE COMO FIN LA OBTENCIÓN DE NUEVAS RENTAS O LA MODIFICACIÓN DE LAS EXISTENTES PARA FINANCIAR TODOS LOS GASTOS



¡EL MÉRITO ES TUYO!

PROYECTO DE ACUERDO PARA OBTENCION DE NUEVAS RENTAS

SI EL CONCEJO
NO APRUEBA O NO
ESTUDIA EL PROYECTO
DE RENTAS ADICIONALES

EL ALCALDE
POR DECRETO



SUSPENDERÁ O
APLAZARÁ LAS
APROPIACIONES
QUE NO TENGAN
FINANCIACIÓN

HASTA TANTO EL
CONCEJO APRUEBE
ESTE PROYECTO DE
ACUERDO



ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO

POR EL CONCEJO (2 DEBATES) • POR EL CONGRESO (4 DEBATES)



AUTORÍA DE
ACADEMIA DE FORMACIÓN LÍDERES DEL MÉRITO SAS



¡EL MÉRITO ES TUYO!

5. MATERIAL DE APOYO.

-  [Constitución Política de Colombia - Título XII:](#) - Sección sobre Régimen Fiscal
-  [Decreto 111 de 1996:](#) - Normas sobre la Elaboración del Presupuesto del Sector Público
-  [Ley 715 de 2001:](#) - Sistema Nacional de Transferencias para los Municipios
-  [Ley 136 de 1994:](#) - Regulaciones sobre el Presupuesto Municipal
-  [Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Sistema General de Participaciones:](#)
 - Recursos para el Cálculo del Presupuesto



¡EL MÉRITO ES TUYO!

6. BIBLIOGRAFIA:

- 📖 **Constitución Política de Colombia.** (1991). *Título XII, Artículo 353.*
Recuperado de <https://www.corteconstitucional.gov.co/>
- 📖 **Decreto 111 de 1996.** (1996). *Normas Orgánicas del Presupuesto Territorial.* Diario Oficial No. 43.845. Recuperado de
<https://www.mintic.gov.co/>
- 📖 **Ley 715 de 2001.** (2001). *Sistema General de Participaciones.* Diario Oficial No. 44.130. Recuperado de <https://www.mintic.gov.co/>
- 📖 **Ley 136 de 1994.** (1994). *Ley Orgánica de Presupuesto Municipal.* Diario Oficial No. 41.574. Recuperado de <https://www.mintic.gov.co/>
- 📖 **Ministerio de Hacienda y Crédito Público.** (2001). *Sistema General de Participaciones.* Recuperado de <https://www.mintic.gov.co/>